

안전수칙 위반 계약상대자 제재 미이행

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
43	시 정 2 통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	물 자 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 요 지

- ❖ 안전사고 예방 및 안전계약특수조건 이행을 위하여 공사 계약기간 내 안전사고를 유발한 계약상대자에게 안전수칙 위반 제재를 하여야 하나, 계약기간 중 발생한 안전사고(감전)에 대한 벌점을 미부과하였음.

지 적 내 용

- ■본부 ☒부는 산업안전보건, 중처벌이행 관리 등의 업무를 담당하고, □처 ◆부는 정보통신설비 유지보수, 정보통신설 및 전산실 운영 등의 업무를 담당하고 있다.
- 우리 회사와 계약상대자가 체결하는 공사·용역(설치조건부 구매 포함) 계약에 있어 계약일반조건 외에 안전보건준수의무 등 안전계약을 위한 내용을 특별히 규정하는 「안전계약특수건」(제5차, 20==. **. **. 개정)을 보면,
- 감독부서는 공사·용역(설치조건부 구매 포함) 이행중(작업중지 포함) 고의 또는 과실로 인하여 안전사고를 유발한 계약상대자와 소속된 모든 근로자(관계수급인 포함) 대상으로 사고유형(사망, 부상)에 따라 벌점을 부과하며, 벌점은 발생 후 ○년의 기간이 경과되면 소멸 처리되며 공사계약 단위가 아닌 공사업체별로 적용한다.
 - 벌점 부과 발생 시 감독부서는 15일 이내에 계약상대자 제재 사실 통보서에 의거 위반사실을 확인하여 즉시 필요한 조치를 취하고, 안전담당부서에 통보하여야 하며,
 - 안전담당부서는 수급인 벌점 부과 현황 관리대장에 계약상대자의 벌점 등을 기록·관리하고, 일정 누계벌점 도달 시 계약상대자에게 안전캠페인, 자체 안전점검 또는 현장소장 교체 등을 요구하고, 상보 제출 시 계약상대자 제재 사실 통보서를 본사 안전담당부서로 제출한다고 명시되어 있다.

지 적 내 용(계속)

- 그러나 ■본부 안전사고 현황과 수급인 벌점 부과 현황을 살펴본 결과,
- ○건의 산업안전사고에 대하여 벌점 부과 대상임에도 불구하고 계약상대자에게 벌점 부과를 하지 않았으므로, 계약기간(20==. **. **. ~ 20**. **. **.) 종료 여부와 상관없이 계약상대자에게 벌점을 부과 등 후속조치가 필요하다.
- ❖ (관련부서 의견) 관련부서는 그 당시 공사감독 직원(의원면직, 20==. **. **)이 안전계약 특수조건에 대한 이해 부족으로 계약상대자에게 벌점 부과 인식을 하지 못했을 것으로 판단되고 안전사고와 관련하여 계약상대자에게 벌점 부과하겠으며, 동일 사례가 재발하지 않도록 업무를 철저히 하겠다고 답변하였다.

조 치 할 사 항

- 본부장은 ① 안전수칙을 위반한 계약상대자(㉠社)에게 안전계약특수조건에 따라 벌점을 부과하시고,(시정 1)
- ② 수급인 벌점부과 현황 관리대장에 계약상대자의 벌점 등을 기록하고, 계약상대자 제재 사실 통보서를 본사 안전담당부서(◎단)로 제출하시고, 누계벌점을 확인하여 필요시 계약상대자에게 안전수칙 위반 제재를 하시기 바라며,(시정 2)
- ③ 안전수칙을 위반한 계약상대자에게 제재 미이행 사례가 발생하지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 부서직원 교육 시행 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	□처(◆부(①,③), ◇부(②))
관련부서	